

**CLÁUSULAS DE ADQUISICIÓN EN COMPRA ÁGIL**  
**ÁREA DE COMPRAS DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL**

**1.-FORMA DE PAGO**

**1.1.- FORMA DE PAGO (BIENES Y SERVICIOS)**

**Emisión de la factura:** El proveedor deberá facturar o emitir el documento tributario correspondiente por la entrega realizada al SML, una vez recibida conforme por éste y aceptada la correspondiente orden de compra en el portal de compras públicas. La factura deberá emitirse a nombre del **Servicio Médico Legal, R.U.T N° 61.003.000-9** indicando el número de código y denominación del bien o servicio y el número de la correspondiente Orden de Compra (OC). Se pagará la factura dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde su ingreso mediante el sistema DTE "Acepta", previa recepción conforme por parte del SML y sin observaciones. La obligación de pagar el precio no será exigible, cuando se hubiere rechazado en todo o parte el producto, en cuyo caso se podrá suspender el pago de la respectiva factura. Asimismo, no será exigible el pago cuando el proveedor no hubiese cumplido con alguna de las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas.

En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

**De la Recepción de los Documentos Tributarios:** Todo Documento Tributario Electrónico "DTE" (facturas, boletas de honorarios, notas de crédito, etc.) el proveedor deberá emitirlo bajo las condiciones para proveedores del estado estipuladas en los correspondientes instructivos y Guías emanados de la Dirección de Presupuesto y del Servicio de Impuestos Internos y remitir el archivo xml a la casilla de intercambio (correo electrónico) destinado para dicho fin: [dipresrecepcion@custodium.com](mailto:dipresrecepcion@custodium.com), en el plazo máximo estipulado en instrucciones de uso del sistema de 48 horas una vez emitido el documento.

Para la realización de consultas, respecto del estado de tramitación de los correspondientes documentos; los proveedores dispondrán de la casilla [facturas@sml.gob.cl](mailto:facturas@sml.gob.cl).

La fecha de ingreso del documento al Servicio, se considerará desde el ingreso del documento tributario mediante el sistema de pago a proveedores del Estado "Acepta", fecha desde la cual comenzarán a regir los plazos de mérito ejecutivo y el posterior pago del documento, si correspondiese.

Si la factura es ingresada de forma distinta a la antes señalada y no conforme a las guías e instructivos que, para estos efectos, dispuso la autoridad (Guía para proveedores de la Dirección de Presupuesto; Factura y llenado de la Orden de compra e Instructivo Técnico Factura Electrónica del Servicio de Impuestos Internos); dicho ingreso no tendrá efecto, ya que no existe otro sistema que permita gestionar el pago de la factura, distinto al antes mencionado "Acepta". Será responsabilidad del proveedor efectuar la emisión e ingreso del documento tributario, según los parámetros establecidos por los instructivos para dicho fin, emitidos por el SII y Dipres.

**Del plazo para reclamar la factura:** La factura tiene un mérito ejecutivo de 8 días corridas desde su ingreso a la plataforma de pago a proveedores del Estado "Acepta" y desde su validación por el SII el cual está integrado al sistema, y de acuerdo con lo indicado en la Ley N° 19.983, art. 3, N° 2; plazo en el cual y concurriendo las causales descritas en la ley, el SML podrá rechazar el documento de la siguiente manera: Modalidad de reclamación de la factura: a) Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, b) Reclamando en contra o la falta en su contenido por el SII, tratándose de un documento emitido mediante sistema DTE, o c) Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro del plazo ya indicado; en cuyo caso, el reclamo/ rechazo del documento, será puesto en conocimiento del emisor de la factura mediante la misma plataforma, o por cualquier otro modo fehaciente, para lo cual es fundamental que los proveedores mantengan actualizada su ficha de proveedor en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), ya que de ella se consideraran los datos de contactos, frente a cualquier inconveniente en el pago; conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

**Reclamos ante el SII de DTE en la plataforma Acepta:**

1. Archivo DTE no recibido en casilla de intercambio definida en SII.

2. Archivo DTE no aceptado por el SII.
3. Archivo DTE no contiene orden de compra de Mercado Público.
4. Archivo DTE contiene orden de compra, pero no existe en Mercado Público.
5. Archivo DTE contiene orden de compra, pero no ha sido aceptada está rechazada por el proveedor.

## 1.2- DEL PAGO Y FACTURACIÓN (SERVICIOS DE ASEO Y GUARDIAS)

El pago se efectuará en **cuotas iguales** de carácter mensual señaladas en el presente documento, en pesos chilenos, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la factura correspondiente. En todo caso, el pago sólo se cursará una vez que el proveedor haya efectuado los servicios y siempre que estos hayan sido recibidos conforme por la contraparte técnica.

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al personal del contratista, respecto de sus dependientes, **el SML exigirá como requisito para cursar el pago que el proveedor acompañe a la factura correspondiente, los siguientes documentos:**

**a. Certificado** cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de las personas que prestaron el servicio el mes anterior al que se está pagando. (F30 y F30-1)

**b. Copia de las liquidaciones de sueldo** firmadas por los trabajadores que prestaron el servicio al SML en el mes que se está pagando.

### **c. Comprobante de Pago Previred**

Para dar curso al pago del primer servicio, sólo se exigirá la factura y las liquidaciones de sueldo firmadas.

**Sin perjuicio de lo anterior y respecto de las labores que corresponden al administrador de contrato y con el objeto del cumplimiento de su rol de control del contrato y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales del proveedor y respeto de sus derechos en atención al derecho de información que asiste al SML, LA EMPRESA ADJUDICADA** deberá presentar al Administrador de Contrato, además de la documentación requerida anteriormente, al momento de la primera facturación, los siguientes documentos:

a) Copia de contrato de trabajo de los funcionarios que prestarán servicio en la sede.

b) Copia de planillas de imposiciones canceladas de acuerdo a la Administradora de Fondos de Pensiones en la cual se encuentren afiliados los trabajadores. (podrá presentarlas al administrador de contrato hasta el último día del mes siguiente al de la prestación de los servicios cuyas planillas comprueban su pago)

Luego y en adelante, con relación a la documentación que debe adjuntar el proveedor, para que el administrador de contrato cumpla su rol de control; la Empresa solo deberá considerar el punto b) mencionado anteriormente. En el caso de que la empresa no presente los documentos mencionados, dentro de los plazos señalados; procederá una multa de 1 UTM, **debiendo la administradora de contrato, insistir con la empresa para que entregue lo solicitado, otorgándole un nuevo plazo para ello (no superior a 10 días corridos), que, de no cumplirse, dará lugar a una nueva multa, debiendo iniciar nuevamente el procedimiento de aplicación de multa establecido en el contrato por incumplimiento de obligaciones.**

En el caso de que la empresa no presente los documentos mencionados, la administradora de contrato **deberá insistir con la empresa para que le entregue lo solicitado, otorgándole un plazo para ello, que de no cumplirse deberá iniciar el procedimiento de aplicación de multa establecido en el contrato por incumplimiento de obligaciones.** En el caso que la empresa realice cambio de personal en cualquiera de las instalaciones, deberá enviar al Administrador de Contrato, copia del contrato de trabajo del funcionario. La empresa adjudicada deberá tener a disposición del Servicio Médico Legal cualquier documento (por ejemplo, cotizaciones, etc.) que sea solicitado por Unidades y/o Departamentos que realicen funciones de control o auditorías internas. Asimismo, no será exigible el pago cuando no hubiese cumplido alguna de las exigencias establecidas en las bases de licitación.

**Emisión de la factura:** El proveedor deberá facturar o emitir el documento tributario correspondiente por la prestación realizada al SML, una vez recibida conforme por éste y aceptada la correspondiente orden de compra en el portal de compras públicas. La factura deberá emitirse a nombre del **Servicio Médico Legal, R.U.T N° 61.003.000-9** indicando el número de código y denominación del bien o servicio y el número de la correspondiente Orden de Compra (OC). Se pagará la factura dentro del plazo de treinta (30) días corridos

desde su ingreso mediante el sistema DTE "Acepta", previa recepción conforme por parte del SML y sin observaciones. La obligación de pagar el precio no será exigible, cuando se hubiere rechazado en todo o parte el producto, en cuyo caso se podrá suspender el pago de la respectiva factura. Asimismo, no será exigible el pago cuando el proveedor no hubiese cumplido con alguna de las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas.

En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

**De la Recepción de los Documentos Tributarios:** Todo Documento Tributario Electrónico "DTE" (facturas, boletas de honorarios, notas de crédito, etc.) el proveedor deberá emitirlo bajo las condiciones para proveedores del estado estipuladas en los correspondientes instructivos y Guías emanados de la Dirección de Presupuesto y del Servicio de Impuestos Internos y remitir el archivo xml a la casilla de intercambio (correo electrónico) destinado para dicho fin: [dipresrecepcion@custodium.com](mailto:dipresrecepcion@custodium.com), en el plazo máximo estipulado en instrucciones de uso del sistema de 48 horas una vez emitido el documento.

Para la realización de consultas, respecto del estado de tramitación de los correspondientes documentos; los proveedores dispondrán de la casilla [facturas@sml.gob.cl](mailto:facturas@sml.gob.cl).

La fecha de ingreso del documento al Servicio, se considerará desde el ingreso del documento tributario mediante el sistema de pago a proveedores del Estado "Acepta", fecha desde la cual comenzarán a regir los plazos de mérito ejecutivo y el posterior pago del documento, si correspondiese.

Si la factura es ingresada de forma distinta a la antes señalada y no conforme a las guías e instructivos que, para estos efectos, dispuso la autoridad (Guía para proveedores de la Dirección de Presupuesto; Factura y llenado de la Orden de compra e Instructivo Técnico Factura Electrónica del Servicio de Impuestos Internos); dicho ingreso no tendrá efecto, ya que no existe otro sistema que permita gestionar el pago de la factura, distinto al antes mencionado "Acepta". Será responsabilidad del proveedor efectuar la emisión e ingreso del documento tributario, según los parámetros establecidos por lo instructivos para dicho fin, emitidos por el SII y Dipres.

**Del plazo para reclamar la factura:** La factura tiene un mérito ejecutivo de 8 días corridas desde su ingreso a la plataforma de pago a proveedores del Estado "Acepta" y de acuerdo con lo indicado en la Ley N° 19.983, art. 3, N° 2; plazo en el cual y concurriendo las causales descritas en la ley, el SML podrá rechazar el documento de la siguiente manera: Modalidad de reclamación de la factura: a) Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, b) Reclamando en contra o la falta en su contenido por el SII, tratándose de un documento emitido mediante sistema DTE, o c) Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro del plazo ya indicado; en cuyo caso, el reclamo/ rechazo del documento, será puesto en conocimiento del emisor de la factura mediante la misma plataforma, o por cualquier otro modo fehaciente, para lo cual es fundamental que los proveedores mantengan actualizada su ficha de proveedor en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), ya que de ella se consideraran los datos de contactos, frente a cualquier inconveniente en el pago; conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

**Reclamos ante el SII de DTE en la plataforma Acepta:**

- 1) Archivo DTE no recibido en casilla de intercambio definida en SII.
- 2) Archivo DTE no aceptado por el SII.
- 3) Archivo DTE no contiene orden de compra de Mercado Público.
- 4) Archivo DTE contiene orden de compra, pero no existe en Mercado Público.

Archivo DTE contiene orden de compra, pero no ha sido aceptada está rechazada por el proveedor

## **2.- DE LAS MULTAS**

### **2.1- MULTAS Y SANCIONES. (SERVICIOS)**

El SML aplicará a la Empresa en caso de atraso en el cumplimiento de las obligaciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, una multa ascendente a 5% del monto contratado por cada día hábil de atraso en la prestación del servicio, con un tope de seis (6) días hábiles.

En caso de otros incumplimientos, salvo caso fortuito o fuerza mayor, una multa ascendente a **10%** del

monto contratado por evento de incumplimiento.

La multa será enterada (pagada) al SML de las formas que establece la cláusula "PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS", previa Resolución fundada que disponga su aplicación.

El procedimiento de aplicación de multas y de cobro y pago de ellas se establece en otra cláusula en las presentes especificaciones.

**Nota: el total de multas que pudiese aplicarse durante la vigencia del contrato, tiene como límite el 30% del valor contratado.**

## 2.2.- MULTAS Y SANCIONES. (BIENES)

El SML aplicará a la Empresa en caso de atraso en la entrega, salvo caso fortuito o fuerza mayor, una multa ascendente a 5% del monto de los insumos y/o bienes no entregados por cada día hábil de atraso, con un tope de seis (6) días hábiles".

En caso de otros incumplimientos, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el SML aplicará una multa ascendente a 10% del monto de los insumos y/o bienes por evento de incumplimiento.

La multa será enterada (pagada) al SML de las formas que establece la cláusula "PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS", previa Resolución fundada que disponga su aplicación.

El procedimiento de aplicación de multas y de cobro y pago de ellas se establece en otra cláusula en las presentes Bases Administrativas.

**Nota: el total de multas que pudiese aplicarse durante la vigencia del contrato, tiene como límite el 30% del valor contratado.**

## 2.3.- MULTAS Y SANCIONES (SERVICIOS DE GUARDIAS)

Se aplicarán las siguientes multas, según la gravedad de la falta incurrida.

El sistema de multas tiene como objeto estimular la eficiencia del proveedor en la entrega del servicio. Se sancionará con una multa las infracciones, sanciones e incumplimientos producto de la realización del servicio.

El contratado no estará exento de responsabilidad, aun cuando los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con terceras personas.

Se entenderá que el contratante está en mora por el incumplimiento de los plazos establecidos sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no será necesario requerimiento judicial previo.

La aplicación de multas será sin perjuicio de la facultad del Servicio Médico legal de poner término anticipado al contrato en los casos previstos en estas bases de licitación.

Las multas se clasifican de la siguiente forma:

- Leve: Monto 0.5 UTM
- Regular: Monto 0.7 UTM
- Grave: 1 UTM
- Muy Grave: 2 UTM

| INFRACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    | CRITERIO DE APLICACIÓN DE MULTAS | FRECUENCIA DE LA SANCIÓN | MONTO MULTA EN UTM | MODO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso que ocurra: Sustracción de bienes, daños o deterioros de materiales propiedad del Servicio Médico legal, y que se haya hecho una denuncia a la justicia y que exista sentencia de un Tribunal (respecto de la sustracción de bienes). | Regular                          | Por evento               | 0.7 UTM            | Fiscalizaciones, cámaras de seguridad, libro de novedades de turno, informe de algún funcionario del Servicio Médico Legal y que exista |

|                                                                                                                                                                                       |           |            |                                                                  |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |           |            |                                                                  | una denuncia a la justicia y sentencia de Tribunal.                                                                         |
| No portar credencial por parte del guardia u ocultación de ésta                                                                                                                       | Leve      | Por evento | 0.5 UTM por evento                                               | Fiscalizaciones, reclamos de funcionarios o usuario vía mail o a través de OIRS.                                            |
| Personal de seguridad y vigilancia sin uniforme completo o en mal estado, sin medios de comunicación activos, o uniformes que no corresponden a la estación del año (verano/invierno) | Regular   | Por evento | 0.7 UTM por evento                                               | Fiscalizaciones, reclamos de funcionarios o usuario vía mail o a través de OIRS.                                            |
| No informar cambio de personal, renuncia e incorporaciones de guardias en el plazo establecido en las presentes bases                                                                 | Regular   | Por evento | 0.7 UTM por día sin informar                                     | Fiscalizaciones, correos, contratos u otro medio de verificación que constate que existe nuevo personal en las dependencias |
| Ausencia de guardia en su puesto de trabajo, no esperar por el cambio de turno                                                                                                        | Grave     | Por evento | 1 UTM por cada día de ausencia de guardia, tope máximo de 4 días | Fiscalizaciones, planilla de asistencia biométrica, cámaras de vigilancia o libro de novedades de turno                     |
| Suspender el servicio de guardias en el Servicio Médico Legal sea este por cualquier motivo ajeno al SML.                                                                             | Muy Grave | Por evento | 2 UTM por cada día de ausencia, con un tope de 4 días            | Fiscalizaciones, planilla de asistencia biométrica, cámaras de vigilancia o libro de novedades de turno                     |

Las multas se formalizarán a través de resolución fundada, que se pronunciará sobre los descargos presentados, si existieren.

**NOTA:** El procedimiento de aplicación de multas y de pago y cobro de éstas, se encuentran establecido en las presentes Bases Administrativas de licitación.

En el caso de otros incumplimientos de sus obligaciones, no señalados anteriormente, salvo acreditación de caso fortuito o fuerza mayor, el SML aplicará u no multa ascendente al 1 % del monto bruto mensual contratado, por evento de **incumplimiento**. El Administrador del Contrato solicitará la aplicación de la Multa a la empresa, realizando el procedimiento ya mencionado.

Además, el Administrador de Contrato considerará entre otras causales, **las multas reiteradas a la empresa (dos o más en un período de 6 meses de contrato)** para solicitar el término anticipado del Convenio suscrito.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que por razones fortuitas o fuerza mayor la Empresa no pudiese cumplir su obligación dentro de los plazos señalados, el Servicio ampliará el plazo de entrega, por un término equivalente a la duración del impedimento, previa comunicación por escrito del proveedor y calificación conforme por parte del Servicio, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso. Los plazos de revisión empleados por el SML no serán computados para efectos de medir los atrasos. No obstante, se considerarán para tales efectos los plazos que el adjudicatario emplee en la corrección de las observaciones formuladas por el SML. La multa será enterada (pagada) al SML de las formas que establece la cláusula "PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS", previa Resolución fundada que disponga su aplicación.

**NOTA:** El total de multas que pudiese cursarse durante la vigencia de la contratación no podrá superar del 30% del valor bruto del contrato de manera fundada.

## 2.4.- MULTAS Y SANCIONES (SERVICIO ASEO)

Se aplicarán las siguientes multas individualizadas en el recuadro de más abajo, según la gravedad de la falta incurrida.

El sistema de multas tiene por objeto estimular la eficiencia del proveedor en la entrega del servicio. Se sancionará con una multa las infracciones, sanciones e incumplimiento producto de la realización del servicio.

La aplicación de multas será sin perjuicio de la facultad del Servicio Médico Legal de poner término anticipado al contrato en los casos previstos en estas bases de licitación:

Las multas se clasifican de la siguiente forma:

- **Leve: Monto 0.5 UTM**
- **Regular: Monto 0.7 UTM**
- **Grave: Monto 1 UTM**
- **Muy Grave: 2 UTM**

| DETALLE                                                                                                                  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                    | MONTO MULTA EN UTM                                   | CRITERIO  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| No informar situaciones o hacer caso omiso de instrucciones de funcionamiento del SML                                    | Fiscalizaciones reclamos por escritos (OIRS), reclamos de usuarios y otros medios                                        | 0.5 UTM por evento                                   | Leve      |
| Retraso en entregar carpeta con antecedentes previsionales y contractuales del proveedor                                 | Contados desde el día 11 del mes siguientes al término del mes de servicio correspondiente                               | 0.5 UTM por día hábil de retraso con tope de 5 días. | Leve      |
| Ausencia de trabajador (turno sin cubrir parcial o totalmente)                                                           | Fiscalizaciones y/o marcación de asistencia                                                                              | 0.7 UTM por evento                                   | Regular   |
| Falta de implementos o insumos necesarios para prestar el servicio                                                       | Fiscalizaciones                                                                                                          | 0.7 UTM por evento                                   | Regular   |
| Suspensión del servicio de aseo en el SML por motivo ajeno al SML                                                        | Fiscalizaciones, planilla de asistencia biométrica, cámaras de seguridad, libro de novedades de turno                    | 2 UTM por día con tope de 2 días                     | Muy Grave |
| No cumplimiento del programa de vacunación sin justificación                                                             | Documentos solicitados, revisión de 1°, 2° y 3° dosis.                                                                   | 0.7 UTM por Evento                                   | Regular   |
| Retraso mayor a 48 horas en la entrega de insumos.                                                                       | Control de insumos por parte de Administrador de Contrato                                                                | 1 UTM por evento                                     | Grave     |
| En caso que ocurra sustracción de bienes, y que se haya hecho una denuncia a la justicia y exista sentencia de Tribunal. | Fiscalizaciones, cámaras de seguridad, libro de novedades de turno, informe de funcionario del SML y que exista denuncia | 0.7 UTM                                              | Regular   |

|                                                               |                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| En caso de daños o deterioro de materiales propiedad del SML. | judicial y sentencia de Tribunal. |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|

El SML aplicará a la Empresa en caso de atraso en el inicio de la prestación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, una multa ascendente al **3 % del monto bruto** de cuya mensualidad se trata (impuestos incluidos), por cada día hábil de atraso en la ejecución del servicio, con un tope de diez (10) días hábiles.

En el caso de otros incumplimientos de la empresa a los compromisos adquiridos u ofertados, el Administrador de Contrato solicitará la aplicación de una multa a la empresa por valor de 1 UTM por cada evento de incumplimiento.

El Administrador de contrato deberá realizar el Procedimiento de aplicación de multas establecido en estas Bases de licitación, y las multas se formalizarán a través de resolución fundada, que se pronunciará sobre los descargos presentados por la empresa, si existieren. En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

La multa será enterada (pagada) al SML de las formas que se indican en el apartado Procedimiento de aplicación de Multas y en lo relativo al cobro y pago, previa Resolución fundada que disponga su aplicación.

**Nota: El total de multas que pudiere aplicarse durante la vigencia del contrato, tiene como límite el 30% del valor contratado.**

### **3.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS**

De ocurrir alguna de las situaciones previstas para la aplicación de multa(s), el Administrador de Contrato informará mediante correo electrónico al contratado sobre la falta incurrida, el fundamento para la aplicación de la multa (indicando con precisión los hechos que se le imputan) y el cálculo del monto de ésta. El contratado dispondrá de un plazo fatal de cinco (5) días corridos desde el envío del correo electrónico de notificación, para evacuar sus descargos por esa misma vía, presentación a la que deberá acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes para fundamentar su alegación. Recibidos los descargos o habiendo expirado el plazo otorgado sin que hubiere ejercido su derecho, el Administrador de Contrato propondrá mediante un Informe dirigido a "Asesoría Legal en Contratación Pública", al correo electrónico; [multasyprorrogas@sml.gob.cl](mailto:multasyprorrogas@sml.gob.cl), sobre la aplicación o no de la multa, acompañando los antecedentes respectivos. Si el Informe es concluyente en cuanto a que se debe aplicar una multa, ésta se dispondrá por resolución fundada de la Autoridad Administrativa del SML, la cual señalará el hecho que configura la causal, el fundamento y el monto de la multa con el cálculo explicativo de la misma, la que se notificará al afectado mediante correo electrónico enviado por el Administrador de Contrato, adjuntando copia legible e íntegra de dicho Acto Administrativo sancionatorio. La resolución que determine el pago de una multa podrá ser impugnada conforme lo establece la ley N° 19.880. La multa que sea procedente se cursará administrativamente, sin forma de juicio y para su pago se estará a lo siguiente;

**Cobro y pago de multas** La multa que sea procedente se cursará administrativamente, sin forma de juicio, y la Unidad de Tesorería del SML, dispondrá de alguna de las siguientes alternativas (cuyo orden no es taxativo), para obtener el importe de la multa; esto es que, se descuenta el monto de la misma, del correspondiente estado de pago; o proceder (si hubiere) al cobro de la garantía por fiel cumplimiento de contrato asociada a contratación o gestionar el pago de la multa por parte del proveedor, directamente en la Unidad de Tesorería del SML de Santiago o vía transferencia bancaria, sin perjuicio de otras formas que estime procedente de acuerdo a sus competencias.

En caso de resolverse la aplicación de multas, el proveedor multado, en caso de gestionarse esa alternativa (pago directo), deberá pagar la multa directamente en la Unidad de Tesorería del SML (ubicada en Avenida Isabel Riquelme N° 1966, Piso 3, Torre I, comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de Santiago), dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado del acto administrativo que determina la multa, y en el evento que aquél no pague dicha sanción directamente dentro de plazo señalado; la Unidad de Tesorería, obtendrá el pago de la multa mediante la deducción del correspondiente estado de pago o del cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato que hubiere entregado el proveedor (si fuere el caso), y de existir un remanente, de la garantía, éste será devuelto al proveedor.

Efectuado el cobro de la garantía por fiel cumplimiento de contrato; el contratante, hará entrega dentro de quinto (5º) día hábil siguiente, de una nueva garantía de fiel cumplimiento de contrato (si fuese procedente), por el total establecido en las Bases e igual vencimiento.

La no entrega de la garantía en el plazo establecido, para el caso de no haber pagado la multa directamente, será causal de término anticipado del contrato.

Se deja establecido que en caso que no se tenga el importe de la multa, la Unidad de Tesorería del SML deberá informar a la Unidad de Asuntos Jurídicos del SML, para que requiera la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a fin de resguardar el interés fiscal.

#### **4.- DEL AUMENTO EN LA ENTREGA**

##### **4.1.- AUMENTO DE PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO**

En el caso que el proveedor requiera prorrogar la entrega o aumentar el plazo de la misma por causa justificada, deberá formularlo por escrito al Administrador de Contrato a más tardar cinco (5) días corridos antes del vencimiento de la entrega original, acompañando todos los fundamentos que la justifiquen. El administrador de contrato reenviará la carta o solicitud del proveedor, junto a la **Ficha de Solicitud de Prórroga**, donde deberá señalar sus argumentos para acoger o rechazar los planteamientos contenidos en la solicitud, al correo [multasyprorrogas@sml.gob.cl](mailto:multasyprorrogas@sml.gob.cl) para que sea gestionada, calificada y resuelta por el SML y que será notificada por correo electrónico a la empresa. Toda solicitud que se presente fuera del plazo no será válida y el proveedor deberá asumir las multas y sanciones que correspondan. Si el proveedor sufre algún atraso por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado y probado por él, deberá solicitar por escrito al SML la postergación del plazo de entrega de la prestación dentro de los dos (2) días corridos siguientes al vencimiento del plazo de entrega original. En caso de atraso o incumplimiento injustificado de la entrega del servicio o en la reposición del mismo, el SML resolverá sobre la aplicación de multas considerando los antecedentes pertinentes. Todo aumento de plazo deberá ser justificado y deberá solicitarse antes del vencimiento del mismo.

##### **4.2.- AUMENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES**

En el caso que el proveedor requiera prorrogar la entrega de un/os bien/es, por causa justificada, deberá formularlo por escrito al Administrador de Contrato a más tardar cinco (5) días corridos antes del vencimiento de la entrega original, acompañando todos los fundamentos que la justifiquen. El administrador de contrato reenviará la carta o solicitud del proveedor, junto a la **Ficha de Solicitud de Prórroga**, donde deberá señalar sus argumentos para acoger o rechazar los planteamientos contenidos en la solicitud, al correo [multasyprorrogas@sml.gob.cl](mailto:multasyprorrogas@sml.gob.cl) para que sea gestionada, calificada y resuelta por el SML y que será notificada por correo electrónico a la empresa. Toda solicitud que se presente fuera del plazo no será válida y el proveedor deberá asumir las multas y sanciones que correspondan. Si el proveedor sufre algún atraso por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado y probado por él, deberá solicitar por escrito al SML la postergación del plazo de entrega de la prestación dentro de los dos (2) días corridos siguientes al vencimiento del plazo de entrega original. En caso de atraso o incumplimiento injustificado de la entrega de los bienes o en la reposición del mismo, el SML resolverá sobre la aplicación de multas considerando los antecedentes pertinentes. Todo aumento de plazo deberá ser justificado.

#### **5.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Con la finalidad de efectuar una mejor coordinación y control del correcto cumplimiento de la ejecución del contrato, el SML designará a un funcionario, quien cumplirá las funciones de Contraparte Técnica y Administrador de Contrato y además, tendrá al efecto las siguientes facultades-responsabilidades:

- 1) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato;
- 2) Aprobar el pago, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere lugar por atraso en los tiempos de respuesta comprometidos;
- 3) Solicitar aplicación de multas en los casos definidos en el contrato o en la orden de compra;
- 4) Velar porque el proveedor contratado mantenga al día las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, solicitando mensualmente los comprobantes del pago de éstas (si fuese el caso);



5) Confeccionar el documento que dé cuenta de la recepción conforme de los bienes.

6) En general, desarrollar todas las acciones referidas de control y de gestión que faciliten la ejecución del contrato. Asimismo, el adjudicatario deberá designar un Coordinador Técnico que se relacionará con el Administrador del Contrato para todos los efectos señalados.

Todas las definiciones adoptadas por el Administrador del Contrato y el Referente Técnico, deberán constar en Actas firmadas por ambos.

**Nota:** El Administrador de Contrato para solicitar multas, Prórrogas o término anticipado de contrato, deberá enviar los antecedentes junto al Informe o solicitud, al correo electrónico; [multasyprorrogas@sml.gob.cl](mailto:multasyprorrogas@sml.gob.cl)

## **6.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

a) La parte contratada se obliga a mantener en estricta reserva respecto de terceros ajenos al contrato, toda la información intercambiada, facilitada o creada con el Servicio Médico Legal, en el transcurso del cumplimiento del presente convenio. Sólo podrá intercambiar la información adquirida a consecuencia de las comunicaciones con el Servicio, a quienes la estén autorizados previamente por el administrador del contrato o la jefatura o funcionario que cumpla con esa función.

b) Por estricta reserva se entenderá: No divulgar, directa ni indirectamente la información obtenida, intercambiada o creada con el Servicio Médico Legal; en adelante "Información de Servicio"; Abstenerse de usar indebidamente esta información, es decir por canales no autorizados según los administradores del contrato respectivo; Incurrir en omisión dolosa o culposa que permita a terceros sin autorización expresa tener acceso, conocer y/o utilizar tal información de Servicio, y guardar la seguridad y reserva, adoptando todas las medidas que fueren necesarias para evitar la violación de dicha confidencialidad de la información de Servicio.

c) Se compromete además al resguardo de las instalaciones y mantenimiento de equipos que eventualmente y sólo para la prestación de servicio/o la entrega de productos, facilite el SML.

d) Acepta que, el Servicio Médico Legal, tiene derecho exclusivo de uso de todo producto generado por el trabajo realizado, en el cumplimiento y ejecución de los servicios pactados.

## **7.- CLÁUSULA PACTO DE INTEGRIDAD**

La Empresa acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases del presente contratación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- La Empresa se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de compra, en su toma de decisiones y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- La Empresa se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- La Empresa se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso compra, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- La Empresa se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- La Empresa manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de contratación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- La Empresa se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

**7.- La Empresa se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación,** incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

#### **8.- CRITERIO DE DESEMPATE**

El Servicio Médico Legal seleccionara la oferta de menor precio, en caso de que los proveedores empaten respecto a este criterio, se tomara en cuenta el plazo de prestación del servicio o la entrega de los insumos y/o bienes. Una vez obtenidas las notas de los participantes, se procederá a aplicar el comportamiento contractual que han **tenido con el SML en los últimos 36 meses desde la fecha de publicación del presente proceso.**